اجتماع لجنة المشاريع الكبرى

طلب وزارة التجهيز والإسكان بخصوص المصادقة على مقترح إسناد صفقة آختيار مكتب دراسات متعدّد التخصّصات ((A1لمهمّة المساندة الفنّية " MAITRISE ASSISTANCE À D'OUVRAGE" لمشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه وفقا لمقتضيات الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرّخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلّق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصّة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى (ملف تكميلي تبعا لجلسة يوم 31 جانفي 2026)

تذكير بمعطيات عامّة حول المشروع

I. معطيات عامّة حول المشروع

- تمّت الموافقة خلال جلسة لجنة المشارع الكبرى المؤرّخة في 15 جانفي 2025 على إدراج مشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه ضمن قائمة المشاريع الإستراتيجيّة والمعطّلة.

- أفضت آجتماعات اللّجنة الفنّيّة بتاريخ 15 و17 و18 أفريل 2025 إلى الإتّفاق على دعوة ثلاثة (03) مكاتب دراسات متعدّدة التّخصصات A1 التي تستجيب إلى الصّنف المطلوب للمشاركة في إستشارة خاصّة بمهمّة المساندة الفنّيّة لإنجاز مشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه، حيث تمّ تبعا لذلك إعداد طلب التّعبير عن الاهتمام (Manifestation d'intéret).

- تمّت دعوة كلّ من مكاتب الدّراسات STUDI وSCET-TUNISIE و COMETE ENGENEERING للمشاركة في الإستشارة وقد عبّرت جميعها عن الرّغبة في المشاركة.

I. معطيات عامّة حول المشروع

- تعهّدت اللّجنة الفنيّة بوزارة التّجهيز والإسكان بالملف من خلال تنظيم استشارة لآختيار مكتب دراسات متعدّد التخصّصات (A1) لمهمّة المساندة الفنّية "Assistance à maitrise d'ouvrage" لمشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه وفقا لمقتضيات الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرّخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلّق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصّة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى،

- **إجراءات ونتائج الاستشارة المذكورة أعلاه:**

- تمّ تسليم ملف الإستشارة والوثائق ذات الصّلة إلى مكاتب الدّراسات المعنيّة بتاريخ 21 و 22 أفريل 2025،
- تمّ تحديد آخر أجل لقبول العروض ليوم 28 أفريل 2025،
- طلب مكتب الدّراسات "STUDI" بمقتضى مراسلته المؤرّخة في 23 أفريل 2025 توضيحات بخصوص عدد من فصول الإستشارة التي تتطلّب حسب رأيه خدمات لا يمكنه تقديرها خلال مرحلة نشر الإستشارة، قبل أن يُبلّغ بتاريخ 28 أفريل 2025 عدم إمكانه المشاركة في الإستشارة.
- سجّلت اللّجنة الفنيّة ورود عرض وحيد لمكتب الدّراسات "SCET-TUNISIE" بمبلغ قدره 14.005.467,000 دينار،

I. معطيات عامّة حول المشروع

- قامت اللّجنة الفنيّة بوزارة التّجهيز والإسكان بتصحيح التقديرات الماليّة للصّفقة، تعلّقت أساسا بوحدة وكمّيّة الفصل C-I :

تقديرات الإدارة قبل التصحيح باعتبار أ.ق.م	تقديرات الإدارة بعد التصحيح باعتبار أ.ق.م
9.615.200,000 د	9.734.200,000 د

- قيمة الترفيع الناتج عن تصحيح: 119.000,000 د
- نسبة تأثير التصحيح على المبلغ الجملي: حوالي 1,24%

I. معطيات عامّة حول المشروع

- تمّت دراسة العرض من قبل اللّجنة الفنيّة التي انتهت إلى:
  - ✓ أنّ عرض مكتب الدّراسات "SCET-TUNISIE" مطابق فنّيّا،
  - ✓ أنّه تبعا لمناقشة الأثمان بتاريخ 29 أفريل 2025 قدم مكتب الدّراسات "SCET-TUNISIE" تخفيضا بنسبة 10% من مبلغ العرض الأصلي،
  - ✓ أنّ دراسة مقبوليّة العرض المالي المقترح أفضت إلى النتائج التالية،

	تقديرات الإدارة	عرض مكتب الدّراسات "SCET-TUNISIE" قبل المناقشة	الفارق (د. ت)	الفارق (%)	عرض مكتب الدّراسات "SCET-TUNISIE" بعد المناقشة	الفارق (د. ت)	الفارق (%)
المبلغ باعتبار أ.ق.م	9.734.200,000 د.ت	14.005.467,000 د.ت	+ 4.271.267,000 د.ت	+ 43,9%	12.604.920,300 د.ت	+ 2.870.702,300 د.ت	+ 29,5 %

علما أنّ اللجنة الفنّيّة :

- **أشارت إلى أنّ المبلغ المقترح يمثّل نسبة 2,52% من التّقديرات الجمليّة للمشروع المقدّرة بـ 500 مليون دينار.**
- أكّدت أنّه يمكن تفسير الفارق بأنّ التقديرات كانت منخفضة بخصوص بعض الفصول بآعتبار غياب أثمان مرجعيّة لمهام مماثلة على مستوى الإدارة العامّة للبنايات المدنيّة.

✓ أفادت أنّه تمّ خلال جلسة 29 أفريل 2025 دعوة مكتب الدّراسات "SCET-TUNISIE" إلى آستكمال القائمة التّفصيليّة للأثمان بالنّسبة للمهام I (Élaboration d'un dossier de consultation restreinte « Clé en main » pour le choix d'une entreprise) وII (Assistance l'administration pour l'évaluation des offres des soumissionnaires et l'établissement du marché à conclure avec l'entreprise retenue) وبالنسبة للفصل C (Assistance technique à la vérification et validation des dossiers d'exécution de tous les lots établis par l'entreprise adjudicataire du marché) من المهمّة III.

- أنّ وزارة التجهيز والإسكان آقترحت إسناد الصفقة إلى مكتب الدّراسات "SCET-TUNISIE" بمبلغ جملي قدره 12.604.920,300 دينار تونسي بآعتبار جميع الأداءات بعد مناقشة الأثمان بناء على تقرير اللّجنة الفنّيّة التي آعتبرت أنّ العرض مطابق فنّيّا ومقبول من الناحية الماليّة بآعتبار:

- أنّ الأسعار المرجعيّة المعتمدة في إعداد الملف السّرّي كانت منخفضة بالنّسبة لبعض الفصول، نتيجة غياب أثمان مرجعيّة دقيقة لمهام مماثلة على مستوى الإدارة العامّة للبناءات المدنيّة، ممّا انعكس على تقديرات الكلفة التقديريّة الإجماليّة.

- أنّ العرض المالي المقترح من طرف مكتب الدّراسات "SCET-TUNISIE" يمثّل 2,52% من الكلفة الجمليّة التّقديريّة لمشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه المحدّدة بحوالي 500 مليون دينار تونسي.

- أنّ نسبة أتعاب خدمات المساندة الفنّيّة المنجزة من قبل مكاتب الدّراسات لمشاريع من نفس الحجم تتراوح بين 5% و10% من الكلفة التّقديريّة للأشغال المرتبطة بها.

- أنّ العرض المالي يتناسب مع طبيعة المشروع وحجمه وكلفته الجمليّة.

ملاحظات الكتابة القارّة
للجنة المشاريع الكبرى

أ ـ المسائل المتعلّقة بالآجال المتاحة

❖ أنّه تمّ عرض الملف خلال جلسة لجنة المشاريع الكبرى المنعقدة بتاريخ 31 جانفي 2026 والتي أفضت إلى إثارة مسائل تولّت وزارة التّجهيز والإسكان التّجاوب معها كما يلي:

المسائل المُثارة	الإجابة
المسائل المتعلّقة بالآجال المتاحة لتقديم العروض: تقديم مزيد التّوضيحات بخصوص تمكين مكاتب الدّراسات ("SCET TUNISIE" و"STUDI" و" COMETE ENGINEERING") من مدّة سبعة (7) أيام فقط لإعداد وتقديم عروضهم. حيث برّر المشتري العمومي آعتماد الإجراء بحالة التّأكّد القصوى في حين أنّه تمّ عرض الملف على لجنة المشاريع الكبرى بعد 7 أشهر من تاريخ التّوصّل بعرض مكتب الدّراسات "SCET TUNISIE" الذي تمّ في 28 أفريل 2025.	-أنّه تمّ بتاريخ 30 ديسمبر 2024 الإعلان عن طلب العروض عدد 2024/19 لآختيار مكتب دراسات متعدّد الاختصاصات صنف A1، للقيام بمهمّة المساندة الفنّية الخاصة بمشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه، طبقًا لمقتضيات الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المنظّم للصفقات العمومية. - أنّه تمّ، تحديد تاريخ آخر أجل لقبول العروض، بعد التمديد، ليوم 10 فيفري 2025، وهو ما **مكّن العارضين من التمتّع بمدّة إجمالية قدرها 42 يومًا لإعداد عروضهم**. وأنه تمّ بتاريخ 10 فيفري 2025 فتح **العرض الوحيد المقدّم من قبل مكتب الدّراسات "SCET TUNISIE"**، حيث انتهت أعمال لجنة تقييم العروض إلى اعتباره مطابقًا فنّيًا، مع آعتبار أن العرض المالي المقترح مُشِطّ مقارنة بتقديرات الإدارة، وعليه إقتُرح إعلان طلب العروض غير مُثمر وهو ما وافقت عليه اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية بمقتضى رأيها المؤرّخ في 18 مارس 2025، مع إعادة إجراءات المنافسة.

المسائل المُثارة	الإجابة
المسائل المتعلّقة بالآجال المتاحة لتقديم العروض:	- أنّه تمّت الموافقة خلال جلسة لجنة المشارع الكبرى المؤرّخة في 15 جانفي 2025 على إدراج مشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه ضمن قائمة المشاريع الإستراتيجيّة والمعطّلة. وعليه تمّ العدول عن إعادة طلب العروض ثانيةً، والتوجّه إلى إعداد استشارة لتعيين مكتب دراسات كذلك. - أنّه في الأثناء، **أفادت مصالح وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بتاريخ 11 أفريل 2025، بأنّ الجانب الصيني شدّد على ضرورة التسريع في القيام بالإجراءات** اللازمة بما يتيح الانطلاق في تنفيذ المشروع في أقرب الآجال. - أنّ اللّجنة الفنيّة بوزارة التّجهيز والإسكان تعهّدت بالملف من خلال تنظيم استشارة لآختيار مكتب دراسات متعدّد التخصّصات (A1) لمهمّة المساندة الفنّية "Assistance à maitrise d'ouvrage" لمشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه وفقا لمقتضيات الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرّخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلّق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصّة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى، حيث: ✓ تمّ تسليم ملف الإستشارة والوثائق ذات الصّلة إلى مكاتب الدّراسات المعنيّة بتاريخ 21 و 22 أفريل 2025، ✓ تمّ تحديد آخر أجل لقبول العروض ليوم 28 أفريل 2025، ✓ تمّ تسجيل ورود عرض وحيد لمكتب الدّراسات "SCET-TUNISIE" بمبلغ قدره 14.005.467,000 دينار.

المسائل المُثارة	الإجابة
	- تضمّن تقرير تقييم العروض التكميلي أنّ "اللجنة الفنية للمشاريع الكبرى"، تم تكليفها بالملف بصفة مستعجلة، بإعتبار ما تم تضمينه بمحضر جلسة "لجنة المشاريع الكبرى"، في جلستها الأولى بتاريخ **15 جانفي 2025.** حيث ذكر بمحضر الجلسة أنّه تمّ " **الإذن بالإنطلاق في الإجراءات** المستوجبة (..) واستكمال مسار التفاوض مع الجانب الصيني و**العمل على الإنطلاق الفعلي في بداية الأشغال خلال السداسي الثاني لسنة 2025**". - أنّه تمّ الإنتهاء من إعداد "تقرير تقييم عروض الإستشارة المضيقة" بتاريخ **16 ماي 2025**، بعد ‘إستحثاث "اللجنة الفنية" من طرف "الإدارة العامة للبنايات المدنية" لمعالجة الملف، بإعتبار أن "مهمة المساندة الفنية" تعدَ إستباقية للأشغال، بالنسبة للمشروع الحالي.

ب ـ المسائل المتعلّقة بالعرض المالي المقترح

المسائل المُثارة	الإجابة
مزيد مناقشة الأثمان المقترحة ضمن عرض مكتب الدراسات SCET Tunisie في آتّجاه التخفيض في الكلفة بالإضافة إلى مزيد التّثبّت من مقبوليّة العرض المالي.	- تمّ بتاريخ 16 فيفري 2026 دعوة مكتب الدراسات SCET TUNISIE لمناقشة العرض المقترح مجددا. حيث تمّ التّطرّق في جلسة عمل "اللجنة الفنية" للمشاريع الكبرى بتاريخ 18 فيفري 2026 لمسألة التخفيض في العرض المالي، بناء على تبسيط بعض المفاهيم، خصوصا بعد أن تمت المصادقة على تقرير "دراسة الجدوى" études de faisabilité، مع الجانب الصيني (بتاريخ 29 جانفي 2026) وتوضيح الوثائق التي سيتم مدّ مكتب الدراسات بها من طرف الإدارة وتلك المحمولة على كاهل مكتب الدراسات، بعد بسط كل مراحل الدراسة بدقة.
	- أنّه تمّ التّوصّل بتاريخ 23 فيفري 2026 بمكتوب صادر عن مكتب الدراسات SCET TUNISIE مرفق بجدول أثمان محيّن. وفي نفس اليوم، قامت "اللجنة الفنّية" بفتح العرض المقدّم الذي تضمن: ✓إدراج تخفيض يخص الفصل A-1 قدره 45.000 ,000 د.ت دون إعتبار الأداءات ليصبح المبلغ المقترح 1.260.000,000 د عوضا عن 1.305.000,000 د.ت). ✓إدراج تخفيض يخص الفصل "C-1" قدره 43.200,000 د.ت دون إعتبار الأداءا. ليصبح المبلغ المقترح 2.980.800,000 د عوضا عن 3.024.000،000 د.ت. - أنّ المبلغ الجملي بعد التخفيض يقدّر بـ 12.499.962,300د.ت باعتبار جميع الأداءات عوضا عن 12.604.920,300د.ت باعتبار جميع الأداءات أي بتخفيض قدره 104.958,000 دينارا بإعتبار جميع الأداءات.

تقديرات الإدارةttc	العرض المالي ttc قبل المناقشة	العرض المالي ttc - بعد المناقشة للمرة الأولى (ماي 2025)	العرض المالي ttc -بعد المناقشة للمرة 2 (فيفري 2026)
9 734 200,00د	14 005 467,000د	12 604 920,300د	12.499.962,300د.

المسائل المُثارة	الإجابة
تقديم توضيحات بخصوص الطّبيعة النّهائيّة لعرض مكتب الدراسات "SCET TUNISIE" في ظلّ ما تضمّنته توطئة عرضه المالي من أنّ عدم تنصيص كراسات الشّروط على تقنيين في الطوبوغرافيا والمخبريين في علاقة بوجود أشغال جيوتقنية، **يقتضي مناقشتها** خلال مرحلة إبرام الصفقة ("Finalisation du contrat"). وهو ما يفيد أنّ **العرض** الفنّي وكذلك المالي المقترح من قبله **ليس نهائيا**.	- أنّ تقرير تقييم العروض التكميلي نصّ على: ✓ وجوب توضيح أنّ المقصود travaux de laboratoires géotechniques وليس مثلما ذكر مكتب الدراسات، في توطئته بالعرض الأولي. ✓ أنّ جلسة عمل "اللجنة الفنية" للمشاريع الكبرى المذكورة أعلاه أفضت، بعد تبسيط التوجّه من طرف ممثلي "الإدارة العامة للبنايات المدنية"، إلى الاتفاق على: * أن المهمة المتعلقة بالمخابر (des laborantins géotechniques) ستعهد إلى المقاولة التي ستقوم بتوفير كافة المعدات والموارد البشرية اللازمة لتنفيذ هذه المهام، وذلك بالتنسيق مع مكتب المساندة الفنّيّة. على أن يتم لاحقا النظر في نتائج جميع التجارب بحضور جميع الأطراف de manière contradictoire. * أنّ مهمة المسح الطبوغرافي (travaux topographiques) تقبل ثلاثة (03) فرضيات: •الفرضية عدد 1 : تعهد هذه المهمة إلى المقاولة التي ستقوم بتوفير جميع المعدات والموارد البشرية اللازمة لتنفيذ هذه المهام، وذلك بالتنسيق مع مكتب المساندة الفنية(وهي الفرضية الأسلم). •الفرضية عدد 2 : إعداد إستشارة لتعيين فريق طوبوغرافي للقيام بهذه المهمة. •الفرضية عدد 3 : الإدارة تعيّن فريق مخصص لهذه المهمة. علما أنّه تبعا لآعتبار وزارة التّجهيز والإسكان بتاريخ 24 فيفري 2026 أنّ ما ورد في مكتوب مكتب الدراسات "SCET TUNISIE" المؤرّخ في 23 فيفري 2026 من أنّ الإدارة ستضع على ذمّة المكتب فريقا توبوغرافيّا وفريقا من المخبرِيّين، يعدّ تحفّظا، قام المكتب برفع التّحفّظ المذكور بتاريخ 24 فيفري 2026.

ت ـ المسائل المتعلّقة بإحكام ضبط كرّاسات الشّروط وعقد الصّفقة

المسائل المُثارة	الإجابة
التّثبّت من كفاية الشّروط الفنّيّة المضبوطة في كرّاسات الشّروط وإيلاء أهمية لإحكام التفاوض مع مكتب الدراسات SCET Tunisie، عن طريق الضّبط الدّقيق للمهام الموكلة إليه ضمن عقد الصّفقة.	- أنّ تقرير تقييم العروض التكميلي نصّ على أنّه تمّ النّظر خلال جلسة عمل "اللّجنة الفنية" للمشاريع الكبرى المؤرّخة بتاريخ 18 فيفري 2026 في: 1- **التنصيص** صلب المراجع القانونية (الفصل 6 من كراس الشروط الإدارية الخاصة) **على قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 04 جويلية 2024 المتعلق بضبط شروط وإجراءات اللجوء إلى خبراء او مكاتب للمساندة الفنّية** خلال مسار إعداد الصفقات العمومية وإبرامها وتنفيذها. 2- **التنصيص على طبيعة الأثمان** صلب كراس الشروط (صفقة ذات **ثمن مختلط** في جزء منها على أساس أثمان فردية والجزء الآخر على أساس أثمان جزافية forfaitaires). 3- **التنصيص** بالفصل عدد 13 من كراس الشروط الإدارية الخاصة، **على طريقة خلاص الفصل A-1** خلاص على مرحلتين (80 % ثمّ 20%) كما هو مبيّن بجدول الأثمان. 4- توضيح **تحديد سقف لغرامات التأخير** على ألا يتجاوز غرامات التأخير خمسة بالمائة 5% من مبلغ الحساب النهائي لكل مرحلة. 5- **التنصيص** ضمن كراس الشروط الإدارية الخاصة **على إمكانية فسخ الصفقة دون تنازع في أي مرحلة من مراحل تنفيذ الصفقة**. 6- التنصيص ضمن الصفقة على **تحميل مكتب الدراسات المكلف بمهمة المساندة الفنّية لمسؤولياته كاملة لضمان إحترام المعايير التونسية والأوروبية (normes, spécifications techniques) المطلوبة في إطار هذا المشروع**. 7- **تقديم مكتب الدراسات روزنامة دقيقة تشمل جميع المهام المدرجة ضمن ملف الإستشارة** وضبط منهجيات العمل بالإعتماد على الفريق الفنّي المعتمد يتم إدراجهم بالصفقة. -**تقديم وصف تفصيلي وضبط منهجيات العمل** بالاعتماد على الفريق الفني المعتمد.

علما أنّ الفصل 33 من كرّاسات الشّروط الإداريّة العامّة المنطبق على صفقات الدّراسات ينصّ على أنّه **"يمكن لصاحب المنشأ في أي وقت، سواء أخطأ صاحب الصّفقة أو لا، أن يضع حدّ لتنفيذ الخدمات قبل نهايتها وذلك بمقرّر في فسخ الصّفقة** (...)".
وأنّ الفصل 34 ينصّ على أنّه في حالة آعتماد تلك الصّيغة كلّيّا أو جزئيّا **يحتفظ صاحب الصّفقة "بالحقّ في التّعويض في حدود الشّروط المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل".**

علما أنّ الملف **لم يتضمّن مشروع عقد للصّفقة المزمع إبرامها** يمكّن من التّثبّت من التّنصيص على المسائل التي تمّ النّظر فيها من عدمه ومن كيفيّته.

شكرا